

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4084/2534

บริษัท ลอริส อัสซัวโร เอส.เอ . จำกัด

โจทก์

บริษัท เฟิร์ลส์ เอ็กสपोर्टเฮาส์ (ไพรเวท)
) จำกัด

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 176

ป.วิ.พ. มาตรา 23, มาตรา 55, มาตรา 151 วรรคสอง

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา

คำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งวินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าพิพาทเป็นของจำเลยให้ยกคำคัดค้านของโจทก์และดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของจำเลยต่อไป แต่ทั้งนี้ให้รอไว้ 90 วันนับแต่วันที่คู่กรณีได้รับสำเนาคำวินิจฉัยตามมาตรา 22 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2474 นั้น เป็นคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ได้ใช้อำนาจตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2474 จึงอยู่ในบังคับที่โจทก์จะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าหรือนำคดีไปสู่ศาลภายในกำหนด 90 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของนายทะเบียน เมื่อโจทก์ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยจากนายทะเบียนเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2529แต่มายื่นฟ้องต่อศาลในวันที่ 10 เมษายน 2530 จึงเกินกำหนดอำนาจ ในการฟ้องคดีของโจทก์จึงเป็นอันสิ้นไปตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า มาตรา 22 สิทธิที่จะอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าหรือนำคดีไปสู่ศาล ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 22

แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มิใช่อายุความตามที่บัญญัติไว้ใน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่เป็นระยะเวลาที่เกี่ยวข้องวิธีพิจารณาความ แพ่ง ดังนั้นแม้ศาลแพ่งจะพิพากษายกฟ้องโจทก์โดยไม่ตัดสินสิทธิโจทก์ที่จะนำคดีมา ฟ้องใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 151 วรรคสอง และ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 176 ก็ตาม ก็หาทำให้โจทก์ได้รับ ประโยชน์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 176 ไม่อย่างใดก็ดี แม้ ระยะเวลาที่เกี่ยวข้องวิธีพิจารณาความแพ่งศาลจะมีอำนาจขยายระยะเวลานั้นได้ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 23 แต่โจทก์จะนำคำสั่งอนุญาตของ ศาลแพ่งดังกล่าวมาใช้กับศาลชั้นต้นในคดีนี้ไม่ได้เพราะเป็นคนละศาลกัน ทั้งคำสั่ง อนุญาตนั้นก็มีได้อาศัย มาตรา 23 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง การ ฟ้องคดีโดยใช้สิทธิตามมาตรา 41(1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 เป็นเรื่องขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีการจด ทะเบียนไว้แล้ว ส่วนการแย่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าซึ่งยังมิได้มีการจดทะเบียน ให้อำนาจฟ้องใช้สิทธิตามมาตราดังกล่าวไม่

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า คำว่า "AZZARO" ซึ่งใช้กับ สินค้าจำพวกเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มเครื่องแต่งกายและเครื่องหอม โจทก์ได้ดำเนินการ ขอจดทะเบียนในประเทศไทย ตามคำขอเลขที่ 155838 แต่ไปติดคำขอเลขที่ 148781ของจำเลย โจทก์ได้คัดค้านคำขอจดทะเบียนของจำเลย แต่นายทะเบียนเห็นว่าจำเลยยื่นคำขอก่อน จึงได้ยกคำคัดค้านของโจทก์ให้โจทก์ใช้สิทธิอุทธรณ์หรือยื่น ฟ้องต่อศาลภายใน 90 วัน โจทก์ไม่เห็นฟ้องด้วย เครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็น ของโจทก์ จำเลยไม่มีสิทธิใช้และจดทะเบียน การกระทำของจำเลยเป็นการละเมิด

เครื่องหมายการค้าของโจทก์ ขอให้บังคับจำเลยไปทำการถอนคำขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าเลขที่ 148781 หรือตัดคำว่า "AZZARO" ออกจากคำขอดังกล่าว
ของจำเลย หากจำเลยมิยอมปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดง
เจตนาของจำเลย และให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 50,000 บาท นับแต่
วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะเลิกใช้และถอนคำขอจดทะเบียนหรือตัดเครื่องหมายการค้า
คำว่า "AZZARO" ออกจากคำขอดังกล่าว

จำเลยให้การว่า จำเลยเป็นผู้คิดประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าคำว่า "AZZARO"
อยู่ในรูปแคปซูลใช้กับสินค้าจำพวก 38 รายการสินค้าจำพวกเสื้อเชิ้ตได้ยื่นคำขอจด
ทะเบียนเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2528 โจทก์คัดค้านคำขอจดทะเบียนของจำเลยแล้ว
แต่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยแล้วยกคำคัดค้านและให้ดำเนินการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยต่อไป การที่โจทก์นำคดีมาสู่ศาลภายหลัง
กำหนดเวลาตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 22 คดีโจทก์
จึงขาดอายุความฟ้องร้องแล้ว

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า โจทก์ฟ้องคดีเกินกำหนดเก้าสิบวันสิทธิฟ้องร้องของโจทก์
จึงระงับลงตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 22 พิพากษา
ยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยในชั้นนี้ว่าสิทธิของโจทก์ที่จะ
ฟ้องคดีนี้สิ้นไปแล้วหรือไม่ ที่โจทก์ฎีกาว่าในชั้นพิจารณาของนายทะเบียน

เครื่องหมายการค้า นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ายังมิได้วินิจฉัยว่าโจทก์หรือจำเลยมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่ากัน กรณีจึงไม่ตกอยู่ในบังคับตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 นั้นศาลฎีกาพิเคราะห์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่โจทก์อ้างมาท้ายฟ้องแล้วเห็นว่า คำวินิจฉัยดังกล่าวซึ่งมีข้อความว่า"นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาคำคัดค้าน คำโต้แย้งและหลักฐานต่าง ๆ แล้วเห็นว่า ฯลฯ การที่ผู้คัดค้าน (โจทก์)อ้างว่าเครื่องหมายการค้าคำว่า "AZZARO" เป็นเครื่องหมายการค้าของลอริช อัสซาร์โร เอส.เอ และเป็นชื่อส่วนหนึ่งของบริษัทดังกล่าว อีกทั้งได้มีการใช้เครื่องหมายกับสินค้าเครื่องนุ่งห่มและเครื่องแต่งกายจนเป็นที่แพร่หลาย รวมตลอดทั้งได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศแบบทั่วโลกนั้นก็ไม่สามารถรับฟังได้ เพราะผู้คัดค้านมิได้นำหลักฐานมาแสดงให้เป็นเป็นที่ประจักษ์ตามที่กล่าวอ้างไว้แต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน (จำเลย) ไม่เป็นที่ขัดแย้งกับเครื่องหมายการค้าของผู้ใด จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้" และในตอนท้ายว่า"ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้าน (ของโจทก์)และดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 148781ต่อไป แต่ทั้งนี้ให้รอไว้เก้าสิบวันนับแต่วันที่คู่กรณีได้รับสำเนาคำวินิจฉัยนี้ตามมาตรา 22 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2504" เป็นคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ได้ใช้อำนาจตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ทำการวินิจฉัยว่าจำเลยมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่าโจทก์ กรณีเช่นนี้จึงอยู่ในบังคับที่โจทก์จะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าหรือนำคดีไปสู่ศาลภายในกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของนายทะเบียน มิฉะนั้นจะเป็นอันสิ้นสิทธิไป เมื่อโจทก์ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยจากนายทะเบียนเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2529 แต่มายื่นฟ้องต่อศาลชั้น

ต้นในวันที่ 10 เมษายน 2530 จึงเกินกำหนดเวลาเก้าสิบวัน อำนาจในการฟ้องคดีของโจทก์จึงเป็นอันสิ้นไปตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2474 มาตรา 22

ที่โจทก์ฎีกาว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องจำเลยที่ศาลแพ่งมาก่อนแล้วในระหว่างการพิจารณาศาลแพ่งได้ยกฟ้องโจทก์โดยไม่ตัดสิทธิโจทก์ที่จะฟ้องคดีใหม่ โจทก์จึงมีสิทธิที่จะฟ้องคดีต่อศาลชั้นต้นได้ภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ศาลแพ่งมีคำพิพากษาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 176 นั้น เห็นว่า สิทธิที่จะอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าหรือนำคดีไปสู่ศาลตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2474 มิใช่อายุความตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่เป็นระยะเวลาที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีพิจารณาความแพ่งดังนั้น แม้ศาลแพ่งจะพิพากษายกฟ้องโจทก์โดยไม่ตัดสิทธิโจทก์ที่จะนำคดีมาฟ้องใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 151 วรรคสอง และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 176 ก็ตาม ก็หาทำให้โจทก์ได้รับประโยชน์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 176 ไม่ อย่างไรก็ดี แม้ระยะเวลาที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีพิจารณาความแพ่งนี้ ศาลจะมีอำนาจขยายระยะเวลานั้นได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 23 ก็ตาม แต่โจทก์จะนำคำสั่งอนุญาตของศาลแพ่งมาใช้กับศาลชั้นต้นในคดีนี้ไม่ได้ เพราะเป็นคนละศาลกัน ทั้งคำสั่งอนุญาตดังกล่าวก็มีได้อาศัยบทบัญญัติ มาตรา 23 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งแต่อย่างใด

ที่โจทก์ฎีกาว่า ฟ้องโจทก์เป็นเรื่องขอให้ศาลวินิจฉัยว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่าจำเลยผู้ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว จึงขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยซึ่งเป็นการใช้สิทธิตามมาตรา 41(1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องนั้น เห็นว่า การฟ้องคดีโดยใช้

สิทธิตามมาตรา 41(1) ดังกล่าว เป็นเรื่องขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนทะเบียน
เครื่องหมายการค้าที่มีการจดทะเบียนไว้แล้ว มิใช่เป็นการแย่งสิทธิใน
เครื่องหมายการค้าซึ่งยังมิได้มีการจดทะเบียนดังเช่นกรณีของโจทก์ โจทก์จะอ้างว่า
คดีโจทก์เป็นเรื่องใช้สิทธิตามมาตรา 41(1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า
พ.ศ. 2474 ไม่ได้"

พิพากษายืน

(โสภณ จันทระ-ชุม สุกแสงเปล่ง-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ